

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายเรวัตร

เรืองสูง

7685/2543

ป.อ. มาตรา 58, มาตรา 78

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64

จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 2,500 บาท แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และกำหนดเงื่อนไขให้คุมความประพฤติของจำเลยโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง มีกำหนด 1 ปี และจำเลยได้กระทำผิดคดีนี้อีกภายในระยะเวลาที่รอการลงโทษไว้ ฉะนั้น แม้โจทก์จะมีได้บรรยายฟ้องและมีได้ขอให้บวกโทษในคดีดังกล่าวเข้ากับคดีนี้ มาท้ายฟ้อง แต่ก็เป็นกรณีที่ความปรากฏแก่ศาล ตาม ป.อ.มาตรา 58 วรรคหนึ่ง จึงให้นำโทษจำคุก 3 เดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
มาตรา ๖๔

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๓๒ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง จำคุก ๑ ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๖ เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา ศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า... ตามรายงานการสืบเสาะและพินิจ ซึ่งได้อ่านให้จำเลยฟังแล้วและจำเลยมิได้คัดค้านรวมทั้งมิได้อุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งแต่อย่างใด ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ๓ เดือน ปรับ ๒,๕๐๐ บาท แต่โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี และกำหนดเงื่อนไขให้คุมความประพฤติของจำเลยโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก ๓ เดือนต่อครั้ง มีกำหนด ๑ ปี ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๒๕๐/๒๕๔๑ ของศาลชั้นต้น ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ และจำเลยได้กระทำความผิดคดีนี้อีกภายในระยะเวลาที่รอกการลงโทษไว้ ฉะนั้น แม้โจทก์จะมีได้บรรยายฟ้องและมีได้ขอให้บวกลโทษในคดีดังกล่าวเข้ากับ คดีนี้มาทำยฟ้อง แต่ก็ป็นกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ มาตรา ๔ จึงให้นำโทษจำคุก ๓ เดือน ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกลเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นำโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๒๕๐/๒๕๔๑ ของศาลชั้นต้น มาบวกลเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้ รวมเป็นโทษจำ

คุก ๙ เดือน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘.

นายพณัฏฐ์ คิติกิตต์ ผู้ช่วยฯ

ร.ท.นิตินาถ บุญมา ย่อ

นายไพโรจน์ โรจน์อภิรักษ์กุล ตรวจ

นางอัมพร หิรัญบุรณะ ผู้ช่วยฯ/ตรวจ

(สภกณ์ กฤตียาวงศ์-ทองหล่อ โฉมงาม-ธำรงค์ดี ขมะวรรณ)

ศาลจังหวัดระนอง - นายวิระพล เทียนบก

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายธีระยุทธ ทรัพย์นภาพร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ